III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

C. ANUNCIOS

C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del «Estudio de detalle para la reordenación de volúmenes - esquina noreste plaza Vega - Burgos», promovido por «Residencial Plaza Vega, S.L.», en el término municipal de Burgos. Expte.: 3/2026 EST-PGOU.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 de octubre de 2026 ha adoptado el siguiente Acuerdo:

En la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Burgos se tramita el expediente número 3/2026 EST-PGOU relativo a la aprobación inicial del «Estudio de Detalle para la reordenación de volúmenes-Esquina Noreste Plaza Vega - Burgos» promovido por Residencial Plaza Vega S.L.

Con fecha 24 de septiembre de 2026, el Jefe del Departamento Jurídico y del Suelo de la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, emite informe favorable, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

ANTECEDENTES

1.– Con fecha 27 de julio de 2026, se presentó en el Ayuntamiento de Burgos, con núm. de registro general RGE 61669, por Dª. Ana Isabel Hidalgo Gonzalez, en representación de Residencial Plaza Vega S.L. el documento denominado «Estudio de Detalle para la reordenación de volúmenes-Esquina Noreste Plaza Vega – Burgos», redactado por D. Víctor Manzanedo Aramendía, que corrige, a requerimiento de los servicios técnicos municipales, documentación previa presentada el día 9 de abril de 2026, con el mismo objeto y finalidad.

2.– Con fecha 8 de septiembre de 2026, la Arquitecta municipal del Departamento de Planeamiento de la Gerencia M. de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda emite informe favorable sobre el documento presentado el día 27 de julio de 2026 que se adjunta en este enlace.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.– Al objeto de informar el presente expediente resulta aplicable la siguiente normativa:

– Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSR).

– Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL).

– Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León RUCyL).

– Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, aprobado por Ordenes FYM/221/2014, de 28 de marzo y FYM/1152/2017, de 12 de diciembre de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

– Orden FYM 238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

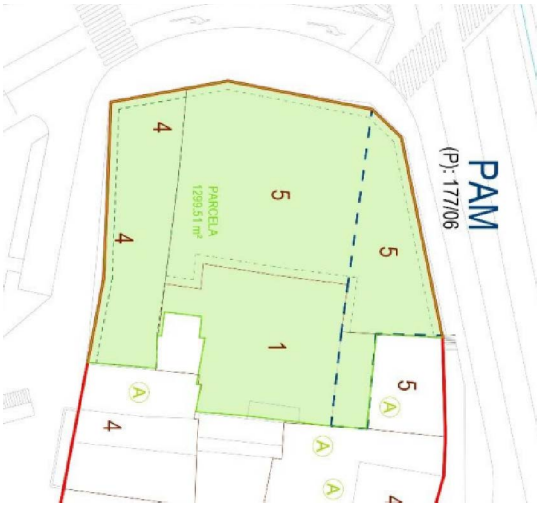
Segundo.– Objeto del Estudio de Detalle.

El presente Estudio de Detalle tiene por objeto la reordenación de los volúmenes edificables en el conjunto de parcelas clasificado en el PGOU de Burgos como suelo urbano consolidado, con calificación de uso residencial, que conforman la esquina Noreste de la Plaza de Vega de Burgos.



El ámbito de ordenación tiene una superficie catastral de 1.338,00 m^2 Según la delimitación de la cartografía digital del planeamiento de Burgos cuenta con una superficie de 1.299,51 m^2.

Ordenación del ámbito en el planeamiento vigente:



Ordenación del ámbito según propuesta del Estudio de Detalle:



La Memoria Vinculante del documento describe el objeto del Estudio de Detalle en los siguientes términos:

«El presente Estudio de Detalle se formula al amparo de lo dispuesto en la Ley de Urbanismo de Castilla y León y en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, como instrumento de planeamiento de desarrollo con la finalidad de establecer la ordenación detallada de volúmenes (Art. 131.a del RUCyL), sin alterar las determinaciones estructurales del planeamiento general.

La propuesta consiste en la modificación de la ordenación volumétrica y del grado de ordenación de una parcela destinada a vivienda colectiva, reduciendo el desmesurado fondo existente, y compensando dicha reducción mediante el incremento de una altura adicional, además de ajustar sus características a un grado de ordenación más propio de la tipología edificatoria establecida; dichos parámetros forman parte de la ordenación detallada conforme al artículo 94 del RUCyL. Se mantiene en todo caso la edificabilidad total, la densidad, la clasificación, el uso característico y los parámetros establecidos por el planeamiento general vigente.

De conformidad con la normativa citada, el Estudio de Detalle no supone alteración de la ordenación general, sino una reordenación de volúmenes que mejora las condiciones de la edificación, encuadrándose plenamente en las determinaciones propias de este instrumento.

Estas modificaciones persiguen una mejora de la calidad edificatoria, ya que la reducción del fondo edificable permite superar una configuración que, aun siendo formalmente conforme al planeamiento vigente, resulta inadecuada desde el punto de vista de las condiciones de habitabilidad, al propiciar viviendas con insuficiente iluminación y ventilación natural en determinadas estancias. La adopción de un fondo de 12/14 m se alinéa con criterios técnicos ampliamente aceptados, favoreciendo tipologías edificatorias más equilibradas y garantizando condiciones adecuadas de salubridad, en coherencia con la normativa sectorial de edificación. Ya no es necesaria la creación de numerosos pequeños patios interiores de parcela para poder cumplir con las disposiciones en materia de iluminación y ventilación exigidas tanto en el Artículo 144 del PGOU de Burgos como en el Código Técnico de la Edificación, en su apartado de Salubridad – Calidad del aire interior (CTE HS-3).

Estos patios son siempre menos agradables para los usuarios de las viviendas y las prestaciones en materia de habitabilidad que ofrecen son siempre inferiores a las que se puede garantizar cuando las estancias ventilan directamente a fachadas de calle o incluso a patios de manzana de mayores dimensiones. Al reducirse el fondo máximo se elimina la necesidad de contar con dichos patios; siendo posible proyectar viviendas con doble orientación -a fachada y al interior de la manzana- que cuenten con ventilación cruzada y diferente incendia solar. De esta manera se consigue promover tipologías de viviendas que no dependan de patios de parcela y que ofrezcan una calidad de vida sustancialmente mayor en comparación a la ofrecida en caso de disponer de un fondo mayor.

…//…

En segundo lugar, la redistribución del volumen mediante el incremento de una altura adicional constituye una medida proporcionada y justificada, en tanto no implica aumento del aprovechamiento urbanístico ni de la edificabilidad, sino una mera reorganización del mismo. Esta solución permite compatibilizar el respeto a los derechos edificatorios con la mejora de la calidad arquitectónica y urbana.

La delimitación de este incremento, conforme a lo dispuesto en la documentación gráfica adjunta, se ha elaborado teniendo en cuenta su relación con los edificios existentes, adaptándose su altura en proximidad a las edificaciones existentes, para no generar nuevas medianeras vistas al tiempo que se minimizan las existentes. Se trata, por tanto, de una redistribución del volumen edificable, no de una intensificación del mismo.

Por último, se propone, manteniendo la Norma Zonal RCH establecida para la zona de estudio, el cambio del grado ordenanza de Arquitectura Tradicional a Arquitectura de Renovación. Esto permite la futura proyección de una edificación acorde a la ubicación de las parcelas, cuya relación con el entorno de la Plaza Vega y en concreto frente a la catedral se considera de mayor relevancia que la establecida con los edificios de la manzana de la que forman parte.»

El presente Estudio de Detalle no afecta a determinaciones de ordenación general del Plan General vigente, únicamente a determinaciones de ordenación detallada manteniendo el aprovechamiento total del ámbito de ordenación, de 5.649,11 m².

El alcance concreto de las determinaciones que se modifican se describe de forma pormenorizada en el apartado 6.2 de la Memoria Vinculante.

Distribución de la edificabilidad según ordenación original y según propuesta en el Estudio de Detalle:

	ORIGINAL	PROPUESTA FONDO 12 m
P baja	1.299,51 m²	1.076,60 m²
P1	946,89 m²	835,50 m²
P2	946,89 m²	835,50 m²
P3	946,89 m²	835,50 m²
P4	907,16 m²	835,50 m²
P5	601,77 m²	774,25 m
P ático		456,26 m²
TOTAL	5.649,11 m²	5.649,11 m²

Tercero.– El Estudio de Detalle como instrumento de ordenación detallada o de modificación de la ordenación detallada vigente.

El Estudio de Detalle es el instrumento de planeamiento de desarrollo adecuado para concretar la ordenación detallada en suelo urbano, que tiene por objeto, dentro de la categoría de suelo urbano consolidado, según establece el artículo 131 a) del RUCYL, completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada vigentes.

La aprobación de este tipo de instrumento de planeamiento requiere que el ámbito afectado disponga de planeamiento general en vigor, estableciendo el artículo 132 del RUCYL que, a fin de preservar la debida coherencia con este, el Estudio de Detalle no puede suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las determinaciones de ordenación general vigentes; debe respetar los objetivos, criterios y demás condiciones que le señalen los instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento general y, además, debe ser coherente con los objetivos generales de la actividad urbanística pública y compatibles con el planeamiento sectorial que afecte al término municipal y con el planeamiento urbanístico de los Municipios limítrofes, identificando de forma expresa, clara y justificada los cambios de ordenación que introduce en el planeamiento general en vigor.

Según el artículo 133 del RUCYL, los Estudios de Detalle en suelo urbano consolidado con ordenación detallada, como corresponde al presente caso, se limitan a establecer las determinaciones de ordenación detallada necesarias para completar o modificar las establecidas en el instrumento de planeamiento general, de entre las previstas en los artículos 92 a 100 del RUCYL para los Municipios con Plan General de Ordenación Urbana (determinaciones sobre calificación urbanística, sistemas locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y equipamientos públicos, normas y medidas de protección de elementos catalogados, unidades de normalización, etc), sin modificar sustancialmente la que estuviera vigente.

En cuanto a los documentos que debe contener un Estudio de Detalle, el artículo 136 del RUCYL dispone que estos serán los necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones y, en todo caso, una memoria vinculante donde se expresen y justifiquen sus objetivos y propuestas de ordenación, incluyendo un «resumen ejecutivo» que señale los ámbitos donde la nueva ordenación altere la vigente, con un plano de su situación e indicación del alcance de dicha alteración, así como, en su caso, los ámbitos donde se suspenda el otorgamiento de licencias y la tramitación de otros procedimientos, indicando la duración de la suspensión.

El Estudio de Detalle según documento presentado el día 27 de julio de 2026 contiene la documentación necesaria para justificar sus fines y objetivos, incluida una memoria vinculante y un resumen ejecutivo donde se reflejan pormenorizadamente los cambios introducidos, el ámbito afectado y previsión sobre suspensión de licencias.

El documento justifica las afecciones derivadas del Estudio de Detalle sobre normativa sectorial (Servidumbres aeronáuticas, Carreteras, Ferrocarriles, Electricidad, Telecomunicaciones, Ley de Aguas, Espacios uy paisajes naturales protegidos, ruido, vías pecuarias, Camino de Santiago, Accesibilidad y Eliminación de barreras, Impacto de género y otros colectivos sociales, Patrimonio Cultural, Evaluación ambiental y Protección ciudadana), indicando que, en general, no existe afección específica relativa a dichas materias que resulte incompatible con la actuación que se pretende salvo en materia de Aguas, ya que el ámbito se encuentra a menos de 100 metros del margen del cauce del río Arlanzón (50 metros), por lo que según el documento procede solicitar informe a la Confederación Hidrográfica del Duero. Todo ello supeditado al criterio de la Gerencia de Urbanismo.

Sobre el procedimiento de tramitación, al tratarse de planeamiento de desarrollo de determinaciones de ordenación detallada del PGOU, este se ajustará a lo establecido en el artículo 52 y siguientes de la Ley de Urbanismo, en relación con el artículo 154 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, por lo que requiere, sobre los documentos elaborados y dispuestos para su aprobación inicial, la solicitud de informes previos según señala el artículo 153 del RUCYL, la aprobación inicial del Estudio de Detalle por la Junta de Gobierno Local, información pública de uno a tres meses y aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento.

Por todo cuanto antecede, vistos los artículos 131 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, así como la normativa de aplicación del PGOU de Burgos y visto el informe emitido por la Arquitecta municipal de 8 de septiembre de 2026, se informa favorablemente el «Estudio de Detalle para la reordenación de volúmenes-Esquina Noreste Plaza Vega – Burgos» promovido por Residencial Plaza Vega S.L. según documento redactado por D. Víctor Manzanedo Aramendía, presentado en el Ayuntamiento de Burgos por Dª. Ana Isabel Hidalgo Gonzalez el día 27 de julio de 2026, con núm. de registro general RGE 61669 y se propone para su aprobación inicial.

Por todo ello se propone someter a la Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano competente según establece el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Loca, el siguiente,

ACUERDO

Primero.– Aprobar inicialmente el «Estudio de Detalle para la reordenación de volúmenes-Esquina Noreste Plaza Vega – Burgos» promovido por Residencial Plaza Vega S.L. según documento redactado por D. Víctor Manzanedo Aramendía, presentado en el Ayuntamiento de Burgos por Dª. Ana Isabel Hidalgo González el día 27 de julio de 2026, con núm. de registro general RGE 61669.

Segundo.– Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León, en uno de los diarios de mayor difusión en la provincia y en la página web del Ayuntamiento y de conformidad con el artículo 52 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, abrir un periodo de información pública de UN MES, mediante publicación de anuncios en antedichos medios de difusión, a contar a partir del día siguiente al de la publicación del último de los anuncios preceptivos.

Tercero.– Someter el ámbito de este Estudio de Detalle a suspensión de licencias y otros procedimientos conforme establece el artículo 156 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Cuarto.– Notificar el presente acuerdo a los interesados.

Quinto.– Facultar al Presidente del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda y en caso de vacante, ausencia o enfermedad al Vicepresidente del mismo, para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la efectividad del presente Acuerdo.

Lo que se traslada para su conocimiento y a los efectos oportunos, indicando que la documentación aprobada inicialmente está dispuesta para su consulta en la página Web: www.aytoburgos.es. y en las dependencias de la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Burgos, sita en la quinta planta del edificio Consistorial de la Plaza Mayor de Burgos, en días y horas hábiles (excepto sábados y festivos).

Durante el periodo de información pública de UN MES, podrán presentarse alegaciones, sugerencias, informes y cualesquiera otros documentos que se estime oportuno aportar en relación con el instrumento o expediente expuesto, en la forma y lugar establecidos en los artículos 76 y 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de que se presenten en el Registro General del Ayuntamiento de Burgos el horario dispuesto es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30 horas, sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Burgos, 8 de octubre de 2026.

El Gerente de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda,
Fdo.: Fernando Inés Gallo

CV: BOCYL-D-14102026-199-39